

1500834-43.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI
Comarca: São Pedro
Foro: Foro de São Pedro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THOMAS HOURNEAUX DE MENDONÇA CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos.

THOMAS HOURNEAUX DE MENDONÇA CASTRO, qualificado nos autos, processado por incursão nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Durante o regular processamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro - Foro de São Pedro - 2ª Vara

PRAÇA ADOLPHO BONIFÁCIO BRAGAIA, S/N, ., CENTRO - CEP 13520-000, Fone: (19)3481-1965, São Pedro-SP

e-mail: saopedro@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

[Número do Processo] - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500834-43.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THOMAS HOURNEAUX DE MENDONÇA CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO FRANCISCO BOMBARDIERI

Vistos.

THOMAS HOURNEAUX DE MENDONÇA CASTRO, qualificado nos autos, processado por incursão nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Durante o regular processamento do feito, sobreveio a informação do falecimento do agente, comprovado pela certidão de óbito acostada aos autos [fls. 87].

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade, em razão da morte do sujeito ativo da infração penal.

É o relatório.

Decido.

Com razão o Ministério Público.

Analisando os autos, verifica-se que o óbito do agente está devidamente comprovado pela certidão de óbito carreada aos autos.

Assim, diante do princípio da personalidade da pena, segundo o qual ela não pode passar da pessoa do condenado (art.5º, XLV, Constituição Federal), o pedido ministerial deve ser acolhido.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de THOMAS HOURNEAUX DE MENDONÇA CASTRO, com base no art. 107, inciso I, do Código Penal.

Após feitas as devidas comunicações, remetam-se os presentes autos ao arquivo.
P.R.I.C.

São Pedro, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA